В _____ районный суд
по гражданскому делу № _____
Заявитель: _____
(Ф.И.О., процессуальное положение, адрес)
Заинтересованное лицо: _____
(Ф.И.О. или наименование, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам

Решением _____ районного суда от ____ _____ 20____ года по делу № _____ _____ (указать, какие требования были удовлетворены или отказано). Решение вступило в законную силу ____ _____ 20____ года.

Обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, не были и не могли быть известны заявителю: _____ (описать обстоятельство, когда и как о нём стало известно).

Новым обстоятельством является _____ (например: отмена судебного акта, послужившего основанием для принятия решения; признание сделки недействительной; признание недействительным решения органа власти).

Наличие обстоятельства подтверждается: _____ (вступивший в силу судебный акт, решение органа, иной документ).

На основании ст. 392–394 ГПК РФ ПРОШУ:

- отменить решение _____ районного суда от ____ _____ 20____ года по делу № _____;
- пересмотреть дело по новым обстоятельствам и принять новое решение.

> Заявление подаётся в течение трёх месяцев со дня установления обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра. Пропущенный срок может быть восстановлен по уважительной причине.

Приложение

1. Копия вступившего в силу судебного акта либо документа органа.
2. Копия решения, подлежащего пересмотру.
3. Документы, подтверждающие дату, когда заявитель узнал об обстоятельстве.
4. Копии заявления для лиц, участвующих в деле.

Дата, подпись заявителя «___» _____ 20___ г.

Образец носит информационный характер, не является юридической консультацией и требует адаптации к обстоятельствам дела. Правовая основа: ст. 392–394 ГПК РФ. Адвокат Юрий Анатольевич Кочевинов · vk.com/advocat_yuriy51